[블록체인과 화폐철학/ 기말 보고서/ 2025.6.20]

스테이블코인 국내외 법안의 비교 및 법정책적 시사점

- 美 GENIUS법, EU MiCA법, 韓 민병덕 의원 법안 발의안을 중심으로

김 정 렬[1)]

<목 차>

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 미국·유럽·한국 규제 내용
Ⅲ. 국가별 규제내용 비교
Ⅳ. 해외 스테이블코인 국내 사용에 따른 쟁점
Ⅴ. 법정책적 시사점

Ⅰ. 서론

스테이블코인(stablecoin)은 법정화폐나 자산의 가치에 연동되어 가격 변동성을 최소화한 가상자산의 한 종류로, 블록체인 상에서 법정통화와 1:1 교환을 목표로 설계된다. 예컨대 미 달러에 연동된 스테이블코인은 1코인이 항상 1달러의 가치를 갖도록 발행된다. 이러한 특성 때문에 스테이블코인은 결제 및 송금 수단으로 각광 받으며 2020년대 들어 급속히 확산되고 있다. 2023년 현재 전세계 스테이블코인 시가총액은 약 2,442억 달러에 이르며, 이 중 99% 이상이 미 달러 연동형으로 편중되어 있다.

스테이블코인의 확산 배경에는 가상자산 시장 성장과 결제 효율성 수요가 있다. 일반 가상자산(비트코인 등)은 가격 변동성이 커서 지급결제에 부적합한 반면, 스테이블코인은 가치 안정성을 바탕으로 24시간 실시간 결제와 저렴한 수수료를 제공하여 국내외 송금·결제에서 활용도가 높다. 금융 포용 측면에서도 은행 계좌 없이 디지털 형태로 가치 저장·이체가 가능하기때문에 경제 인프라가 부족한 지역에서도 잠재력이 주목된다.

---

1) 한양대학교 법학전문대학원 박사과정 재학

그러나 규제 공백 속에 스테이블코인 발행·운영 상 각종 위험이 노출되면서 규제 필요성이 대두되었다. 2022년 Terra-Luna 알고리즘 스테이블코인 붕괴는 준비자산 없이 가격을 유지하던 스테이블코인의 취약성을 드러내 전세계 규제 논의를 가속하였다. 또한 발행자가 보유한 준비금의 투명성 부족, 무분별한 발행으로 인한 금융시장 교란 가능성, 소비자가치 보장의 불확실성 등이 문제점으로 지적된다. 특히 통화주권 침해 우려가 큰데, 글로벌 결제에서 달러 기반 스테이블코인 의존이 심화될수록 각국 통화정책의 효력 약화와 자국 통화의 디지털 경쟁력 상실 가능성이 제기된다. 한국은 행도 스테이블코인이 난립하면 통화정책의 유효성이 훼손될 수 있다고 경고한 바 있다. 아울러 스테이블코인은 국제자금세탁 및 자본유출입의 새로운 통로가 될 수 있어, 외환거래 감독과 AML 체계 보완도 요구된다.

본 보고서는 미국, 유럽연합, 한국의 스테이블코인 관련 규제 동향을 종합적으로 비교 분석함으로써, 각국 입법례의 시사점을 도출하고 한국 법제의 보완 방향을 모색한다. 이를 위해 2장에서는 미국 GENIUS Act(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), EU MiCA 규정(Markets in Crypto-Assets Regulation), 한국의 현행 법령 및 민병덕 의원 법안발의안(이하 민병덕 안)의 주요 내용을 개괄한다. 3장에서는 준비금 요건, 공시·감사 기준, 발행주체 자격, 소비자 보호장치, 외국발행 코인 규제 등 핵심 조문에 대하여 국가별 규제를 비교 분석함으로써 한국 법안(민병덕 안)의 미비점과 보완 필요사항을 짚어본다. 4장에서는 미국 달러 스테이블코인이 국내에서 사용될 경우의 잠재적 쟁점을 고찰하고, 이를 해결하기 위한 구체적인 국내 법·제도 개선방안을 제시한다. 마지막으로 5장에서 비교 연구 결과를 토대로 법·정책적 시사점과 향후 입법 방향을 제언한다.

Ⅱ. 미국·EU·한국의 규제 내용

가. 미국(GENIUS Act)

미국에서는 2025년 최초로 연방 차원의 종합적인 스테이블코인 규제법안인 GENIUS Act(미국 스테이블코인 혁신 촉진법)가 상원에서 가결되며 입법이 본격화되었다.[2] 이 법안은 테라·루나 사태 이후 높아진 스테이블코인 규제 요구와, 2024년 대선에서 재집권한 트럼프 행정부의 달러 스테이블코인 육성 기조에 힘입어 추진된 것이다. GENIUS Act는 연방준비제도(Fed), 통화감독청(OCC) 등 연방 금융당국을 주축으로

2) GENIUS 법안은 지난 25년 6월 17일에 상원 본회의에서 가결되었으며, 현재 하원 심사중이다.(하원은 스테이블코인 관련 별도의 법안인 STABLE Act를 갖고 있는데 동 법안과의 조정을 거친후 최종 본회의 의결이 필요) 하원에서 통과될 경우 대통령 서명을 거쳐 최종 발효될 예정이다.

스테이블코인 발행인에 대한 인허가제와 준비자산 요건을 도입하고, 소비자 보호 및 국가안보 장치를 마련한 포괄적 프레임워크이다. GENIUS Act는 결제용 스테이블코인(payment stablecoin)을 "결제나 결산 목적으로 발행되며 미리 정해진 고정가격(예: 1달러)으로 상환이 보장되는 디지털자산"으로 정의하고, 이러한 코인의 발행인(issuer)에 대해 엄격한 조건을 부과한다. GENIUS Act는 연방 차원의 인가제도와 100% 준비금 의무를 골자로 하여 스테이블코인을 은행예금에 준하는 안전자산으로 편입시키려는 시도라 평가된다. 주요내용은 `다음과 같다.

(발행인 인허가제) 은행, 신용협동조합 등의 예금취급기관뿐만 아니라 비은행 기업도 스테이블코인 발행이 가능하나, 연방 금융규제기관의 인가를 필수적으로 받아야 한다. 신청서가 접수 120일 내에 인가 여부가 결정되지 않으면 자동 승인되며, 불허 시에는 이유를 서면통지하고 이의신청을 허용한다. 비은행 발행인의 경우 주 단위 규제 옵션도 있어서, 유통 코인 총액 100억 달러 미만인 발행인은 연방 아닌 주(州) 감독하에 운영될 수 있는데, 이때 해당 주의 규제가 연방기준과 "실질적으로 유사(substantially similar)"해야 하며 재무부장관·연준의 평가를 거치도록 한다. 다만 규모가 커져 100억 달러를 넘으면 연방체제로 편입되어 OCC 감독을 받도록 하였다. 결과적으로 대형 발행인은 연방준비제도(Fed, 은행인 경우)나 OCC(비은행인 경우)가 주 감독기관이 되고, 소형 발행인은 엄격한 조건 하에 주 감독을 허용하는 이중체계이다.

(준비금 요건) 발행인은 유통 중인 모든 스테이블코인에 대해 동등한 가치의 준비자산(reserve assets)을 식별가능하게 1:1로 보유해야 한다. 준비자산으로 인정되는 항목은 법에 구체적으로 열거되어 있는데, 미국 통화(주화·지폐) 및 연준 예치금, FDIC 보험부 예금(요구불예금 등), 만기 93일 이내의 미 국채(국채, 재무부 채권), 국채 담보부 환매조건부채권(Repo, Reverse Repo), 정부 MMF(단기국채 등에만 투자하는 머니마켓펀드), 그리고 연방정부가 발행한 기타 유사한 유동자산 등으로 한정된다. 그 외 자산으로 준비금을 운용하는 행위는 금지되며, 준비자산은 스테이블코인 상환(환매)과 초단기 안전자산 운용(환매거래 담보) 목적 외에는 사용하지 못하도록 제한되었다. 이러한 요건은 발행인이 보유한 준비금이 언제든지 사용자에게 동일한 금액의 법정화폐로 즉시 상환될 수 있도록 담보하는 장치이다.

(공시 및 감사) 발행인은 상환 절차를 마련하고 이를 공개하며, 발행한 코인 총량과 준비자산 구성 내역을 정기적으로 보고하도록 의무화되었다. 이 보고서는 경영진의 인증 및 공인회계법인의 검증을 거쳐야 하며, 일정 규모 이상은 외부감사를 받도록 하였다. 구체적으로 발행잔액 500억 달러 초과 시 매년 외부 감사된 재무제표 제출을 요구하여 투명성을 높였다. 또한 모든 연방 인가 발행인은 연방 금융규제기관에 정기 보고 및 검사를 수감하도록 규정되었다. 이처럼 회계검사와 공시를 통해 준비금 적정

성과 지급능력에 대한 시장 신뢰를 확보하려는 취지이다.

(자본규제와 리스크관리) GENIUS Act는 발행인에 은행 수준의 자본건전성 규제를 일률 적용하지는 않되, 별도의 맞춤형 자기자본·유동성 규칙을 연방·주 규제기관이 마련하도록 하였다. 즉 발행인의 위험특성에 부합하는 규제를 설정하되, 전통 은행에 적용되는 바젤자본비율 등은 면제하여 혁신을 저해하지 않으면서도 안전장치를 도입하려는 균형을 추구한 것이다. 또한 AML/CFT 규제로서 모든 발행인은 은행비밀법(BSA)상 자금세탁방지(AML) 의무를 지며, 미 재무부 산하 FinCEN이 스테이블코인에 특화된 AML 규칙을 마련하도록 했다. 발행인은 AML 및 대테러제재 준수 프로그램을 구축·인증해야 하고, 금융범죄 전과자가 발행인의 임원·이사가 되는 것을 금지하였다. 아울러 발행인이 파산할 경우 스테이블코인 보유자의 청구권이 기타 채권보다 우선하도록 규정하여 소비자 보호장치를 마련했다.

(소비자 보호와 금지행위) 법안은 발행인이 스테이블코인 보유자에게 이자나 배당 등의 수익을 제공하는 행위를 전면 금지하였다. 「...어떠한 형태의 이자나 수익도 지급해서는 안 된다」고 명시함으로써, 스테이블코인이 사실상 예금 계정처럼 운용되어 은행업 규제를 우회하거나 과도한 위험추구로 이어지는 것을 차단했다. 또한 스테이블코인은 증권(Securities)이나 상품(Commodity)으로 간주되지 않음을 분명히 하여, 증권법·상품거래법 규제대상에서 제외시켰다. 이는 규제명확성을 높여 발행인의 법적 불확실성을 해소하는 한편, 스테이블코인에 대해서는 별도의 맞춤형 규제체계를 적용하려는 의도이다.

(외국 발행 스테이블코인 규제) GENIUS Act는 미국 외 국가에서 발행된 스테이블코인이 무분별하게 국내에 유통되는 것을 제한하기 위해, 법 시행 3년 후부터는 미국 내 일반 대중 대상 스테이블코인 판매를 인가된 발행인의 코인으로 한정하도록 규정했다. 즉 무허가 해외 코인의 유통을 장기적으로 금지하겠다는 취지이다. 다만 해외 스테이블코인 중 규제 수준이 미국과 비슷한 국가(상호주의 협정 체결국)에서 발행된 경우 예외를 두어, 일정 조건 하에 미국 시장 접근을 허용한다. 그 조건으로는 해당 코인이 트랜잭션 동결 등 사법명령 이행 기술을 갖추고, 미국 OCC에 등록하여 지속적 감독을 수락하며, 미국 내 금융기관에 충분한 준비금 예치(미국인 상환에 대비) 등을 충족해야 한다. 이러한 요건을 갖춘 해외 스테이블코인은 미 달러 스테이블코인과 상호운용되어 국제거래에 사용될 수 있게 하되, 재무부 등 당국이 필요 시 요건 일부를 면제해줄 수 있도록 규정하였다. 이는 글로벌 스테이블코인에 대한 국경간 규율 공조를 염두에 둔 조치로, 기본적으로 미국내 통화질서와 금융안정을 해치지 않는 범위에서만 외국코인의 진입을 허용하겠다는 입장이다.

종합하면, 미국의 GENIUS Act는 연방 차원의 인가제도와 100% 준비금 의무를 골자

로 하여 스테이블코인을 은행예금에 준하는 안전자산으로 편입시키려는 시도라 평가된다. 다만 동 법안은 아직 의회에서 최종 확정된 것은 아니며, 하원 논의 등 입법 절차가 진행 중이다. 그럼에도 불구하고 미국 내 스테이블코인 논의의 표준안으로서 향후 규제체계의 토대가 될 가능성이 크다.

나. 유럽연합 (MiCA 규제)

유럽연합(EU)은 2023년 6월 세계 최초로 가상자산 종합 규율체계인 MiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation)를 채택하여, 2024년부터 단계적으로 시행하고 있다. MiCA는 EU 단일시장 내에서 가상자산 발행·공급 및 서비스업자를 규제하여 시장 건전성, 투자자 보호, 금융안정을 도모하는 규범으로, 그 중 스테이블코인에 해당하는 자산준거토큰(ART)과 전자화폐토큰(EMT)에 대한 특별 규율을 포함한다. MiCA는 스테이블코인의 완전담보(Full backing), 발행인 자격제한(은행/EMI), 엄격한 공시·보고, 거래량 제한 등을 통해 스테이블코인이 금융안정을 해치지 않도록 사전규제하는 접근법이다. 특히 통화영역 내 일일 거래한도와 이자지급 금지 규정은 EU 통화주권과 투자자 보호 의지가 반영된 조항으로 평가된다. 다만 업계 일각에서는 지나치게 엄격한 요건이 혁신을 저해할 수 있다는 우려도 있어, 시행 후 효과를 지켜보며 추가 보완이 논의될 전망이다. 법안의 주요내용은 다음과 같다.

(범주 정의) MiCA는 스테이블코인 개념을 두 유형으로 구분하였다. 자산연동토큰(Asset-Referenced Token, ART)은 한 개 또는 복수의 법정화폐, 상품, 가상자산 등 가치에 연동하여 안정적 가치를 목표로 발행되는 토큰으로, 페이스북 리브라(Diem[3])처럼 통화바스켓 등에 연동된 경우를 포괄한다. 전자화폐토큰(E-Money Token, EMT)은 단일 법정화폐 가치에 1:1로 고정되며 전자적 지급수단으로 기능하도록 발행되는 토큰으로서, 기존 전자화폐(e-money)의 크립토 버전이라 할 수 있다. 예컨대 유로에 연동된 EUR-Stablecoin은 EMT로 취급된다. MiCA상 이 두 유형만을 사실상의 스테이블코인으로 정의하며, 알고리즘 기반 토큰 등 내재가치로 안정화된 코인은 여기에 포함되지 않는다.

(발행인 규제) MiCA는 ART와 EMT 발행인을 인가제로 감독한다. EMT 발행인의 경우 반드시 EU 역내에 설립된 신용기관(은행)이나 전자화폐기관(EMI)으로 한정하여, 기존 금융기관만이 법정화폐연동 토큰을 발행하도록 허용했다. 이는 사실상 EMT를 전자화폐와 동일시하여 은행법·전자화폐지침(EMD2)의 적용을 받도록 하는 조치이다. 한편 ART 발행인은 신규 인가를 통해 진입이 가능하나, 엄격한 자격요건과 사업규제를 충족해야 한다. 두 유형 모두 발행 전 백서(white paper)를 관할당국 승인을 거쳐

3) Diem(디엠)은 원래 Facebook(현 Meta)이 2019년 Libra라는 이름으로 추진한 승인형(permissioned) 스테이블코인 프로젝트였다. 그러나 규제 당국의 강한 반발과 정치적 압박 등으로 인해 2022년 초 공식 폐기되고 자산·기술은 Silvergate Bank에 매각되면서 사실상 종료된 상태이다.

야 하며, 백서에는 발행인의 신원, 토큰 구조, 준비자산 관리방식, 상환권리 및 절차, 리스크 등을 상세히 기술하도록 의무화했다. 발행인은 또한 초기자본 및 자기자본 유지 의무, 거버넌스 체계 마련, 비상계획 및 상환계획 수립, 마케팅 규제 등의 건전경영 요건을 갖추어야 한다. 이때 발행인이나 서비스사업자가 토큰 보유자에게 이자를 제공하는 행위는 전면 금지되며(발행인과 CASP 모두 대상), "EMT 발행인은 토큰 보유자에게 어떠한 형태의 이자도 지급해서는 안 된다"는 조항이 명시되어 있다. 이를 통해 스테이블코인이 의미상 예금이나 투자상품처럼 인식되는 것을 차단하고, 지급수단 본연의 기능에 집중하도록 유도하였다.

(준비자산 및 유동성) MiCA는 스테이블코인 발행인이 발행한 토큰 전액을 언제든 상환할 수 있도록 충분하고 유동적인 준비자산을 보유할 것을 요구한다. 100% 준비금은 기본이며, 그 중 최소 30% 이상은 은행 예치금(cash) 형태로 유지하도록 의무화했다. (예: 유로 연동코인 발행 시 받은 자금의 30%는 EU 내 은행예금으로 예치.) 나머지 최대 70%는 유동성이 높은 저위험 자산으로 구성해야 하며, 구체적인 자산군은 EU 규정과 EBA 가이드라인으로 제한된다. 중요(significant) 스테이블코인으로 분류되는 경우 이 요건은 한층 강화되어, 은행예치분이 60%까지 상향되고 준비자산에 대한 감사 빈도도 6개월마다로 늘어난다. (일반 발행인은 연 1회 감사.) 또한 발행인의 자기자본(funds) 유지요건도, 일반 경우 준비자산의 2% 이상에서 중요 발행인은 3% 이상으로 상향된다. 준비자산은 발행인의 고유재산과 분리보관 되어야 하며, 파산 시에도 보유자에게 우선 권리가 인정된다. 더불어 발행인은 월별 또는 분기별로 준비자산 내역과 토큰 발행량을 공시하고 감독당국에 보고해야 한다. 특히 전세계 발행액 1억 유로 초과 ART나 비유로권 EMT 발행인은 분기마다 거래량, 보유자 수 및 거주국 등 세부 현황을 보고하도록 되어 있어, 모니터링을 강화한다.

(거래 제한) MiCA의 눈길을 끄는 조항으로, 비(非)유로화 기준 스테이블코인의 거래 제한이 있다. EU는 통화주권을 지키기 위해, 달러 등에 연동된 스테이블코인이 유로 지역에서 과도하게 결제수단으로 사용되는 것을 방지하고자 일정 한도를 설정했다. 구체적으로 외국통화기반 EMT나 ART가 EU 내 단일통화지역에서 일일 100만 건 이상 거래되거나 2억 유로 이상의 결제에 사용되는 경우, 해당 코인의 발행인은 신규 발행을 중단해야 한다고 규정하였다. 이는 "일일 100만 건 및 2억 유로 거래" 한도를 초과하면 실물경제 결제수단으로서의 사용을 제한하는 장치로, 만약 이를 위반하면 감독당국(EBA)이 해당 코인의 유통중단 등의 조치를 취할 수 있다. 다만 이 한도 산정 시 암호화폐 거래소 등 투자목적 거래, EU 역외 거래, 비투자성 계약거래 등은 제외되어, 실제로 일반 소비지불에 쓰이는 거래만 집계하도록 했다. 이를 통해 달러계 스테이블코인의 소매결제 침투를 견제하면서, 유로화 기반 스테이블코인의 개발을 유도하려는 의도로 풀이된다.

(감독) MiCA 체계하에서 감독체계는 역내 발행인에 대한 회원국별 관할당국(NCA)의 인허가·감독을 기본으로 하며, 중요 스테이블코인의 경우 유럽은행청(EBA)가 직접 개입하여 보다 통일된 감독을 실시한다. 중요 여부는 보유자 1,000만명, 유통규모 50억유로, 일평균 거래 2억유로 등 기준 중 3가지를 충족하면 해당되며, 중요 발행인은 EBA의 강화된 건전성 규율을 추가로 적용받는다. 한편 가상자산 서비스사업자(CASP, 거래소 등)들도 MiCA에 따라 인가를 받아야 하며, 해외(제3국) 발행 스테이블코인이라도 EU 내에서 서비스하려면 해당 코인이 MiCA 요건을 충족하고 발행인을 대리할 법적 대표인(Legal Rep)을 EU에 지정하도록 요구된다. 사실상 역외 발행인 직접 판매는 불가하며, 코인이 EU 내 상장·유통되려면 EU 법인을 통해 규제망 내에 들어와야 한다. 이로써 EU는 국경간 규제차익을 최소화하고 EU 거주자에 대한 보호를 실현하고자 하였다.

다. 우리나라(현행 법제 및 민병덕 안[4])

현재 한국에는 스테이블코인만을 직접적으로 규율하는 별도 법령은 없다. 2023년 7월 시행된 「가상자산 이용자 보호법」이 가상자산 사업자의 이용자예치금 분리보관, 불공정거래 금지 등 1단계 규제를 도입하였으나, 스테이블코인 발행 및 준비자산 요건 등에 대한 구체 규정은 부재한 상태다. 현행 「전자금융거래법」상 전자화폐나 선불전자지급수단 개념이 있으나, 민간이 원화에 연동한 토큰을 발행하는 경우 이들 기존 체계에 포섭되지 않아 법적 사각지대에 놓여 있다. 특히 원화 연동 스테이블코인은 기존 법정통화와 가치가 동일함에도 발행주체가 중앙은행이 아닌 민간일 수 있어, 현행 법체계상 이를 허용할 명시적 근거도, 금지할 조항도 없는 규제 공백 상태로 지적된다. 그 결과 아직까지 원화 스테이블코인이 국내에 출시된 사례는 없으며, 해외달러 기반 스테이블코인(USDT, USDC 등)이 일부 국내 투자자들 사이에서 비공식적으로 사용되는 실정이다.[5] 예컨대 국내 투자자들이 외국 가상자산 거래소를 이용할 때 달러 스테이블코인을 원화 대용으로 사용하는 경우가 있으나, 이에 대한 외환법상의 신고나 한도규제도 미흡하여 자금유출 및 외환흐름 통제약화 우려가 제기된다. 한국은행은 달러 스테이블코인이 확산되면 "해외직구·송금 등에 달러코인 종속이 커져 통화주권이 약화"될 것을 우려하며 원화 기반 스테이블코인 발행 필요성을 강조하고 있다.

이러한 배경에서 2025년 6월 더불어민주당 민병덕 의원은 스테이블코인 발행과 유통을 본격 허용·규율하기 위한 「디지털자산 기본법안」을 발의하였다. 이 법안은 디지털자산 전반의 정의와 사업자 규제, 투자자 보호체계를 포함하는 종합법 성격이며, 특히

4) '25년 6월 17일, 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원 14명은 민병덕 의원 발의안을 토대로 스테이블코인 요건 강화, 디지털자산위원회 설치 방식 등 내용을 포함한 '디지털자산시장 혁신과 성장에 관한 법률안'(디지털자산혁신법)을 공개 설명회에서 발표(정식적으로 발의된 상태는 아님)

5) 국내 무역 거래의 약 10%가 스테이블코인으로 이루어진 것으로 추정한다고 보도(매경 25.4.17일자 기사)

원화 등 법정화폐 가치와 연동된 스테이블코인을 합법화하는 근거 규정을 담고 있다. 민병덕 의원은 “블록체인 기반 디지털자산이 금융인프라로 자리잡고 있음에도 현행 법률의 한계로 인한 규제 공백이 발생했다”며 본 법안 제정 취지를 밝혔다. 핵심 내용을 다음과 같다.

(스테이블코인 정의) 법안은 스테이블코인을 “원화 또는 외국 통화의 가치에 연동되며 환불(상환)이 보장되는 디지털자산”으로 정의하였다. 이는 법정통화 담보부 스테이블코인만을 규율 대상으로 삼고, 테라처럼 환불이 보장되지 않는 알고리즘 코인은 제외함을 의미한다. 다시 말해 100% 준비자산으로 상환 책임을 지는 코인만 스테이블코인으로 인정하여, 내재적 안정장치가 없는 코인의 무분별한 발행을 막겠다는 취지이다.

(발행주체 인가요건) 스테이블코인을 발행하려는 자는 금융위원회의 인가를 받아야 한다. 인가 대상은 국내에 설립된 법인으로 한정되며, 최소 5억원 이상의 자기자본을 갖춰야 한다. 또한 이용자 보호에 충분한 전문인력과 전산설비 등 물적 요건을 갖추도록 대통령령으로 세부 기준을 정하도록 했다. 즉 자본금 요건 5억원 + 인적·물적 인프라 구비가 기본 진입장벽으로 설정된 것이다. (참고로, 이는 은행 등 기존 금융기관뿐 아니라 핀테크 기업 등 비금융사도 일정 조건만 충족하면 발행인이 될 수 있음을 시사한다.) 발행인은 코인 발행 전 금융위에 발행신고서를 제출하여 인가를 받아야 하며, 신고서에는 발행 주체 정보, 기술적 구조, 총발행량, 환불(상환) 계획, 투자자 보호방안 등을 명시하도록 의무화하였다. 금융위가 신고서를 수리(accept)하여 인가하면, 해당 신고서 내용은 대중에 공시되어 투명성을 담보한다. 이로써 발행 전 감독당국의 심사와 정보 공개를 통해 투자자들이 코인의 구조와 리스크를 인지할 수 있도록 했다.

(준비금 및 상환) 법안은 “환불이 보장된다”는 표현으로 스테이블코인 발행인의 상환 의무를 천명하고 있다. 구체적인 준비자산 요건은 법조문에서 직접 명시되지는 않았으나, 상환계획 제출을 요구하고 있는 만큼 실제 발행 시 발행액에 상응하는 법정통화 등 담보자산 예치가 필요하다. 향후 시행령을 통해 준비자산의 형태(예: 은행신탁, 현금·국공채 등)와 보관방법(예: 신탁계정 분리예치)이 규정될 것으로 예상된다. 또한 투자자 보호방안에 준비금 내역 공시나 외부검증 절차 등이 포함될 여지가 있다. (민병덕안은 시행령 위임사항이 많아 법안 통과시 세부 규정은 추후 확정될 것으로 보인다.)

(감독 및 제재) 법안은 대통령 직속으로 디지털자산위원회를 설치하여 정책 조율 및 감독을 수행하도록 했다. 금융위·금감원에 감독·검사·조사권 및 제재권한을 부여하여, 인가받지 않고 스테이블코인을 발행하거나 부당행위를 저지르는 경우 제재할 수 있게 했다. 또한 불공정거래 행위 금지, 협회의 자율규제 등 가상자산 일반 규제사항을 통

해 스테이블코인 시장에서도 시세조종, 내부자거래 등을 예방하도록 했다.

종합하면, 한국은 지금까지는 스테이블코인 규제의 공백기였으나 테라루나 사태와 글로벌 규제 동향을 계기로 입법 논의에 속도가 붙은 상황이다. 민병덕 안을 시작으로 국회와 정부가 2025년 하반기 디지털자산 기본법(2단계 입법)을 완성하면, 한국도 미국·EU와 유사한 사전 인허가 및 준비금 규율을 갖추게 될 전망이다. 민병덕 의원안은 원화 기반 스테이블코인 발행을 제도화하여 디지털자산 시장과 실물경제의 연결을 모색한 점에서 의미가 있다. 다만 발의 당시 금융당국과 중앙은행은 몇 가지 보완 의견을 제시하였다. 특히 자본금 5억원 요건이 너무 낮아 남발 우려가 있다는 지적이 있었고, 발행인에 대한 한국은행의 정보요구권 등 통화당국 개입장치 필요성이 제기되었다. 이에 따라 민주당 정무위원회 소속 의원들과 핀테크산업협회는 민병덕 안을 토대로 대안 법안(디지털자산혁신법) 마련을 추진하고 있다.[6)]

Ⅲ. 국가별 규제내용 비교

가. 규제 구조의 차이 원인

한국, 미국, 유럽은 금융제도 환경과 법체계 전통의 차이로 스테이블코인 규제 접근 방식에 구조적 차이가 나타난다.

첫째, 규제체계의 통합성이 다르다. EU는 MiCA를 통해 유럽 전역에 통일된 규제기준을 부여한 반면, 한국은 전통적으로 전자금융법·외환법·자본시장법 등 분야별 법령에 흩어져 있었다. 미국은 연방과 주의 이중 틀 속에서 금융규제 전통(예: 은행법·증권법)이 발달했지만, 이번 GENIUS 법처럼 연방법에 스테이블코인을 명문화하면서 통합적 틀을 모색 중이다. 한국은 규제 대상이 명확치 않아 여러 개별법으로 해석하기 일쑤다. 예를 들어, 은행업법과 전자금융업 규정은 디지털자산에 적용되지 않는 등, 규제 공백(legal lacuna)이 발생하기 쉬웠다.

둘째, 발행 주체에 대한 인식 차이이다. 미국과 유럽은 법정화폐 기반 코인(e-money tokens)은 기존 은행·전자화폐기관 등 금융기관만 가능하게 엄격히 규정했다. 일본 또한 은행·신탁회사·자금이체업자만 스테이블코인을 발행하도록 Payment Services Act를 개정했다. 반면 한국 법안은 비교적 광범위한 비은행 법인(자가자본 5억 이상)을 허용함으로써 발행 주체 문턱을 낮추었는데, 이는 제도권 내 산업육성 필요성도

6) '25년 6월 17일, 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원 14명은 스테이블코인 요건 강화, 디지털자산위원회 설치 방식 등 내용을 포함한 '디지털자산시장 혁신과 성장에 관한 법률안'(디지털자산혁신법)을 공개 설명회에서 발표(정식적으로 발의된 상태는 아님)

고려한 조치다. 즉, 한국은 산업 활성화와 규제 도입을 병행하려는 경향이 강했다.

셋째, 감독체계의 초점 차이이다. 미국 GENIUS 법은 연방 예금 보험기구(FDIC) 등 금융감독기관 주도로 은행권 중심 규제를, 유럽은 유럽증권시장국(ESMA)·유럽은행감독청(EBA) 차원에서 통합 감독을 구축했다. 반면 한국은 일반적인 금융감독이 금융위원회·금융감독원 중심으로 이루어지고 있으나, 스테이블코인의 경우 법안에서는 대통령 산하 위원회 설치로 컨트롤타워를 마련하는 방안이 강조되었다. 그 이유로는, 한국의 전통적 금융감독 체계가 분산되어 있어 새로운 기술금융 분야에 대응하기 위해 컨트롤타워 필요성이 제기되었기 때문이다.

넷째, 통화주권과 글로벌 금융경쟁 관점의 차이이다. 미국·유럽은 달러·유로 기반 스테이블코인이 세계시장 주도권을 강화하는 전략적 자산으로 보고 법제화에 속도를 내고 있다. 반면 한국은 과거부터 자본유출·환리스크 관리에 민감해왔으나, 해외발 스테이블코인 도입의 금융안정 위험성을 인식하고 대비하는 법제가 충분하지 못했다. 이 같은 차이는 각국의 경제규모, 금융시장 개방도, 법정통화의 국제화 정도 차이에서 비롯된다. 즉, 한국은 주로 선진국의 규제 흐름을 참고하며 뒤늦게 법체계를 정비해 나가는 모습이다

나. 국가별 규제내용 비교

앞서 정리한 각국의 규제체계를 이제 핵심 쟁점별로 비교한다. 특히 (1) 준비자산 요건, (2) 공시 및 감사 기준, (3) 발행주체 자격 요건, (4) 소비자 보호 장치, (5) 외국 발행 코인 규제의 다섯 분야에서 미국 GENIUS Act, EU MiCA, 한국 법제(민병덕 안 기준)를 중심으로 차이를 분석한다. 아울러 한국 법안의 미비한 부분을 지적하고 보완 방안을 제시한다. (첨부 <표> 1~5에 국가별 규제차이 비교 정리)

(1) 준비자산(준비금) 요건

스테이블코인의 가치안정을 위해 가장 중요한 요소는 준비자산의 규율이다. 각국 모두 발행량 100% 이상의 준비자산 보유를 요구하지만, 인정되는 자산의 종류와 유동성 요건에서 차이가 있다. (<표 1> 참조)
미국 GENIUS Act의 특징은 준비자산의 종류를 법으로 제한한 것이다. 준비금은 오로지 달러 현금 및 초안전자산으로만 구성해야 하며, 발행인은 이를 항상 1:1 비율로 식별 가능하게 유지해야 한다. 예컨대 10억 달러어치 코인을 발행했다면, 연준 예치금·국채 등 허용자산만으로 10억 달러 상당을 보유해야 한다. 이를 위반하여 안정성이 낮은 자산(주식, 기업채 등)으로 준비금을 운용하면 법 위반이 된다. 더불어 준비금은 원칙적으로 코인 상환 목적 외에는 사용 금지되어, 발행인이 임의로 투자나 차

입담보로 활용할 수 없다. 이는 발행인 부도의 경우에도 준비금이 안전하게 보전되어 이용자 상환재원이 확보되도록 하기 위함이다.

EU MiCA 역시 100% 준비율을 요구하지만, 세부적 운용에 감독재량을 둔다. 법령상 최소 30%(중요시 60%)는 은행 예치금으로 보관하여 유동성을 확보해야 한다. 나머지도 고품질 유동자산(예: 국채, CP 등)으로 규정된다. 이같이 현금비율을 의무화한 것은 은행예금은 필요 시 중앙은행이 긴급유동성 공급 등을 할 수 있어 연계망 안전성이 크기 때문이다. 또한 ART(복수자산 연동코인)의 경우도 준비자산 풀의 전체 가치가 발행량을 상회해야 하며, 개별 자산 가격연동이 틀어질 경우 대비한 초과담보(over-collateralization) 또는 조정 메커니즘을 명시토록 요구된다. 한편 MiCA는 발행인에게 최소 자기자본 (Initial capital) 요건을 부과하는데, EMI의 경우 기존 전자화폐지침에 따라 35만 유로 이상의 자본금이 필요하고, ART 발행인의 경우도 발행규모에 따라 차등적인 자기자본 보유를 요구받는다. 이는 준비자산과 별개로 발행인의 신용 완충장치를 마련하여, 예기치 못한 손실 발생 시 대비하도록 한 것이다.

한국 민병덕 안은 원화 스테이블코인 발행을 최초로 허용하는 법인 만큼 준비금 관련 규정은 원칙만 제시되어 있고, 세부사항은 향후 하위규정으로 정해질 예정이다. 법안 정의 조항에서 “환불이 보장”된다고 명시함으로써, 결과적으로 발행인은 수요가 있을 시 언제든 코인을 법정통화로 1:1 교환해줄 의무를 진다. 이를 이행하려면 필연적으로 100% 상당의 담보자산이 필요하므로, 기본적인 준비율 요구는 미국·EU와 동일하다고 볼 수 있다. 다만 어떠한 자산으로, 어떻게 보관할지는 불분명하다. 합리적으로 예상컨대, 한국은행 및 금융당국이 우려하는 원화의 신뢰성 확보를 위해 준비금의 상당 부분을 국내 은행 예치금이나 현금으로 두도록 할 가능성이 높다. 또한 미국처럼 법정 제한자산 목록을 둘지, EU처럼 감독기관에 위임하여 정할지도 추후 논의사항이다. 한국 입법 과정에서는 테라 사태를 반면교사 삼아 “준비자산 없는 코인은 스테이블코인으로 간주하지 않음”을 명확히 할 필요가 있다. 실제 민병덕 안 정의조항은 “환불 보장” 요건을 넣음으로써 사실상 알고리즘 스테이블코인을 배제하였다. 나아가 담보자산의 종류와 신탁보관 등에 관한 조문을 구체화하고, 준비금에 대한 정기 회계검사 의무를 부과하여 투명성을 확보하도록 보완해야 할 것이다. 현재 발의된 디지털자산혁신법안에는 “준비자산에 대한 반기별 외부감사” 등이 추가될 조짐이며, 이는 MiCA와 유사한 수준으로 한국 규제를 선진화하는 계기가 될 전망이다.

(2) 공시·보고 및 감사 기준

투명성 제고를 위해서는 발행인의 정보공개와 외부 감시체계가 중요하다. (<표 2> 참조). GENIUS Act에 따르면, 투명성 확보를 위해 발행인은 주기적인 재무정보 공시를 해야 한다. 구체적으로 발행한 코인 총량, 준비자산 구성 내역 등을 담은 보고서

를 정기적으로 제출하도록 했다. 이 보고서는 발행인 최고경영진이 내용의 진실성을 책임지고 인증해야 하며, 외부 회계법인이 검증(examine)하도록 요구된다. 이는 상장기업의 내부통제하 보고와 외부감사 개념을 도입한 것으로 볼 수 있다. 특히 발행잔액이 거대(500억 달러 초과)한 경우 매년 외부감사된 재무제표를 제출하게 하여, 일반 기업과 같은 수준의 회계감시를 받게 된다. 한편 감독당국(OCC 등)은 발행인에 대한 상시검사 권한을 갖고, 보고 내용 외 필요 시 추가 자료를 요구할 수 있다. 만약 발행인의 재무상태나 준비금 운용에 문제가 발견되면 발행 중단 명령 등 집행 조치를 취할 수 있다. 이처럼 규제기관→발행인→시장으로 이어지는 정보흐름 체계가 구축되어, 이용자와 감독자가 발행인의 건전성을 수시로 점검할 수 있게 된다.

EU MiCA는 좀 더 공시 대상을 세분화하였다. 우선 발행인은 투자설명서 격인 백서(white paper)를 작성하여 감독기관 승인 후 공개해야 한다. 백서에는 프로젝트 개요부터 토큰 권리·의무, 준비자산 정책, 기술 인프라, 리스크 요인까지 상세히 담아야 하며, 거짓 또는 부실기재 시 발행인이 민형사상 책임을 진다. 백서는 ESMA(유럽증권시장청)의 공개 register에 등재되어 누구나 열람 가능하다. 발행 후에는 매월 웹사이트 등에 현재 유통량과 준비자산 현황을 공개하도록 했다. 특히 중요 스테이블코인(발행액 5억유로↑ 등)일 경우 분기별 감독당국에 별도 보고서를 제출해야 하는데, 여기에는 토큰 보유자의 총수와 거주 국가, 온체인·오프체인 거래량 등 시장 영향 지표까지 포함된다. 이러한 추가보고는 발행인이 시장상황을 상세 파악하여 통화정책 영향 등을 모니터링하기 위함이며, 이를 위해 거래소(CASP)들도 비정기 트랜잭션 데이터를 발행인에게 제공할 의무가 있다. 감사 측면에서는, 모든 발행인의 준비자산에 대해 연 1회 외부감사를 실시해야 하며, 중요발행인은 6개월마다 회계감사를 받도록 규정되었다. 감사결과 주요 사항은 대중에 공개된다. 요컨대 EU는 사전공시(백서) + 사후정기공시 + 수시감독보고 + 외부감사의 4중 투명성 장치를 마련한 것이다.

한국 민병덕 안은 아직 구체적 공시·감사 규정이 명문화되진 않았다. 법안에는 “신고서 수리 후 공시” 규정만 있어 최초 발행시 백서 역할을 하는 신고서가 공개되는 정도이다. 그러나 투자자 보호 차원에서 발행 후의 정기 공시·보고제도 도입은 필수적이다. 국회 논의과정에서 “발행인의 백서 공시 의무를 법정 요건으로 구체화”했다는 점이 언론에 언급된 바 있어, 최종법에는 EU식 백서 의무가 포함될 가능성이 높다. 또한 한국은행 및 금융위는 “스테이블코인에 대한 자료 제출 요구권”을 갖길 희망하고 있어, 법안에 중앙은행이 필요시 발행인으로부터 준비자산 내역 등을 받을 수 있는 조항이 추가될 전망이다. 외부감사의 경우, 발행인이 기업이라면 상법 등에 따라 감사의견 제출이 일반화되어 있으므로, 별도 규정 없이도 대부분 회계감사를 받겠지만, 법에 명시적으로 “스테이블코인 준비금에 대한 회계검사”를 의무화하면 보다 확실할 것이다. 전반적으로 한국안은 EU 수준의 투명성을 목표로 보완되고 있으며, 이를 통해 시장 신뢰를 확보하려 하고 있다.

(3) 발행주체(발행인) 자격 요건

스테이블코인 발행 주체의 자격을 어떻게 설정하느냐는 각국 규제의 철학을 반영한다. 은행 등 기존 금융기관에 한정할지, 비은행 핀테크도 허용할지, 외국 법인 허용 여부 등이 쟁점이다. (<표 3> 참조)

미국의 경우 전통 금융사뿐 아니라 모든 기업에 발행 기회를 열어둔 점이 특징적이다. 이는 은행권 독점을 지양하고 빅테크 등 새로운 플레이어의 참여를 허용함으로써 혁신을 유도하려는 의도로 풀이된다. 다만 누구든지 발행할 수 있는 것은 아니고, 연방이나 주정부의 인허가를 받아야 하므로 무자격 남발은 통제된다. GENIUS Act에는 은행·신협 등은 각각 소관 연방기관(Fed 등)이 인가하며, 비은행은 OCC 인가를 받도록 되어 있다. 비은행의 업종 제한은 없으나, 실무적으로 기술·재무 역량이 충분해야 인가심사를 통과할 수 있다. 최소자본금은 명문화되지 않았으나, OCC 등은 내부지침으로 요구자본을 정할 수 있다. 실제 뉴욕주 등 일부에서는 스테이블코인 발행에 자기자본 대비 준비금 비율 등을 감독지침으로 운용 중이다.

EU는 전자화폐토큰(EMT)의 경우 은행법/전자화폐법상 인가기관만 발행할 수 있게 해 영업 범위를 엄격히 제한했다. 이는 스테이블코인을 사실상 은행예금의 대체재로 간주하여, 무허가 예금발행을 막으려는 안전중심 접근이다. 반면 자산준거토큰(ART)은 새로운 형태의 수단이므로 비은행도 인가를 취득해 발행 가능하다. 다만 빅테크 등 거대플랫폼이 발행하는 경우 “게이트키퍼” 요건에 따라 중요토큰으로 분류되어 초기부터 EBA가 면밀히 심사·감독하게 된다. 최소자본 측면에서, 전자화폐 발행사(EMI)는 기존 규정상 35만 유로 이상 자본이 필요하며, ART 발행사도 거래규모에 따라 125만~200만 유로까지 초기자본 요건을 적용받는다. 또한 모든 발행사는 발행액의 2~3%를 상시 자기자본으로 유지해야 하는데, 이는 코인 가치 안정과 별개로 발행사의 지속운영 능력을 담보하기 위한 규율이다.

한국 민병덕 안은 기본적으로 국내 법인이라면 금융업·비금융업을 불문하고 요건 충족 시 발행을 허용한다. 즉 한국도 미국처럼 핀테크 스타트업부터 IT대기업까지 혁신기업의 참여를 열어둔 셈이다. 다만 초기에는 시중은행 등 공신력 있는 기관 위주로 허용하여 신뢰를 쌓아야 한다는 의견도 있어, 향후 시행령에서 발행인 자격을 세분할 가능성도 배제할 수 없다. 예컨대 원화 스테이블코인의 경우 은행 컨소시엄에 우선 발행을 맡기고, 추후 비은행으로 확대하는 방안 등이 논의되기도 한다. 그러나 현재 법안 문구에는 그런 제한이 없으므로, 카카오페이, 네이버파이낸셜 등 전자금융업자나 새로운 핀테크 기업도 5억원 자본금을 갖추면 발행을 신청할 수 있다. 최소자본 5억원은 EU/미국 사례와 비교해 매우 낮은 문턱인데, 앞서 언급했듯 이를 10억원으로

상향하는 논의가 진행 중이다. 그럼에도 은행자본에 비하면 여전히 낮은 수준이어서, 차후 인가심사에서 추가로 재무건전성, 사업계획 타당성, 대주주 신용도 등을 엄격히 볼 필요가 있다. 또한 미국법처럼 임원 결격사유(금융범죄 전력 등) 조항을 두어 건전한 경영진만 참여하도록 해야 할 것이다. 한국 법안은 이러한 세부 기준을 대통령령에 위임하고 있어, 시행령 제정 시 미국·EU 규제를 참고하여 발행인의 재무·인적 적격성 기준을 촘촘히 마련하는 것이 바람직하다.

(4) 소비자 보호 장치

스테이블코인 이용자를 보호하기 위한 법적 장치로는 상환청구권 보장, 이자지급 금지, 부실 시 구제절차 등이 있다. (<표 4> 참조)
미국의 경우 가장 직접적인 이용자 보호수단은 언제든지 1:1로 환매(redeem)할 수 있는 권리를 법적으로 보장하는 것이다. 미국안은 결제용 스테이블코인은 본질적으로 발행인에 대한 채권임을 명시하고, 보유자가 원하는 경우 언제든 발행인에게 코인을 반환하고 법정통화(달러)로 상환받을 권리를 부여했다. 발행인은 이를 위해 사전에 상환절차(신청 채널, 지급 기한 등)를 마련하여 신고서에 공시해야 하며, 약속한 절차대로 이행하지 못하면 제재를 받게 된다. 더욱이 발행인이 파산할 경우에도 코인보유자의 상환청구권은 일반 채권보다 우선하여 변제되도록 파산법상 특별취급을 부여했다. 이는 은행 예금자에게 보험과 우선권을 주는 것과 유사한 보호장치로, 스테이블코인 보유자를 최대한 안전하게 지켜주려는 의도로 볼 수 있다.

EU MiCA도 EMT 보유자에게 언제든지 무료로 명목가치(full face value)의 상환을 요구할 권리를 보장한다. 전자화폐(EUR 등)에 준하는 대우이므로, 발행인은 이를 거부하거나 지연할 수 없다. ART의 경우 기초자산이 바스켓 등이므로, 보유자는 해당 시점의 준비자산 평가액만큼의 법정통화 지급 또는 기반자산의 직접인도를 청구할 수 있다. 다만 ART는 EMT처럼 항상 액면가 고정은 아니므로, 시장상황에 따라 환매액이 변동될 수 있다. 그 외 EU는 발행인들이 비상계획 (wind-down plan)을 갖추도록 하여, 만약 코인 운영을 중단하거나 유동성 위기가 올 경우 어떻게 질서있게 상환하고 시장충격을 최소화할지 프로토콜을 정해두도록 했다. 그리고 금지행위로서 발행인이나 거래소가 코인보유자에게 별도의 이자나 인센티브를 제공하는 것을 금지했다. 이는 스테이블코인을 투자수단화하지 않고 결제수단 본연 역할에 집중시키기 위함이다. 이자 등이 붙으면 사실상 의사(擬似)예금이 되어 발행인이 은행 흉내를 낼 우려가 있고, 이용자들이 고수익을 좇다가 위험에 노출될 소지가 있다. 이를 차단하고자 아예 법으로 금지한 것이다.

한국 민병덕 안은 “환불이 보장되는” 이라는 정의를 통해 상환청구권을 법률로 인정한 효과를 가진다. 따라서 발행인은 어떤 상황에서도 1코인=1원(또는 1달러)의 교환

요구를 들어줘야 한다. 이행 의무를 담보하기 위해 신고서에 구체 환불계획을 기술토록 했으며, 이는 향후 감독규정으로 상환 처리기간(예: T+N일 이내 지급) 등이 정해질 수 있다. 아직 우리 법안에는 발행인 부실 시 이용자 보호에 관한 특별조치는 없다. 은행예금처럼 예금보험 적용도 불가능하므로, 현 상태라면 발행인이 파산하면 이용자는 일반채권자와 동일한 지위로 민사소송을 해야 할 수 있다. 이는 미국법이 우선변제권을 준 것과 대비되는 부분으로, 추후 입법 과정에서 스테이블코인 보유자에 대한 채권보호 규정을 고려할 필요가 있다. 예컨대 발행인의 준비금은 신탁재산으로 간주하여, 파산재단에서 분리하고 이용자에게 우선 귀속시키는 방안 등을 생각해볼 수 있다. 또한 이자지급 금지 조항도 한국 법안에는 명시되어 있지 않다. 그러나 국내 금융당국 역시 스테이블코인에 이자를 붙이는 것에 부정적 입장이므로, 시행령으로라도 이자형 스테이블코인 발행 금지를 못박는 것이 권고된다. 실제 민병덕 안의 정의조항 해석상, 이자를 제공하면 고정가치 환불이 어렵게 되므로 허용되지 않는다고 볼 여지도 있다. 마지막으로 발행인 부실 시 대응인데, 한국안에는 관련 규정이 없으므로 미국·EU처럼 긴급발행중단, 상환유예 등 시나리오별 조치계획을 발행인에게 요구하는 제도를 마련해야 한다. 특히 외국발행 코인이 국내에 들어왔을 때 문제가 생기면 관할이 불분명하므로, 국내 사용자 보호를 위한 국제공조 체계도 함께 구축할 필요가 있다.

(5) 외국 발행 스테이블코인에 대한 규제

스테이블코인은 국경을 넘나들기 쉬워 외국에서 발행된 코인이 국내에 유통되는 경우 각국 규제당국에 도전과제가 된다. 이에 대한 미국과 EU, 한국 접근을 비교한다 (<표 5> 참조)

미국 GENIUS Act는 자국민 보호 및 통화영향 차단을 위해 해외 발행 스테이블코인의 국내판매를 원칙 금지하기로 한 것이 가장 강경한 부분이다. 물론 당장 시행이 아니라 법 발효 후 3년간은 계도기간을 두지만, 궁극적으로는 “Stablecoin made in USA”만 합법화하고 해외판은 차단하겠다는 것이다. 이는 일종의 금융 국부유출 방지 정책으로 볼 수 있다. 다만 미 정부가 인정한 국가(규제가 “비슷한” 국가)의 발행코인에 한해 상호주의에 기반한 예외를 두었다. 이를 위해 발행국과 협정을 맺고, 해당 코인이 기술적으로 미국 제재명령 이행이 가능하며, 미국 금융기관에 일정 준비금 예치 및 OCC 감독 수용 등의 엄격한 조건을 충족하면 예외적으로 미국내 유통을 허용한다. 예컨대 EU 규제를 준수하는 유로 스테이블코인이나 일본의 엔화 코인 등이 이런 조건을 만족하면, 미국인도 이를 사용할 수 있게 될 전망이다. 그러나 기본적으로 미국 입장은 “달러는 우리가 책임지고, 외국통화 코인은 우리 시장에 함부로 들이지 않겠다”는 강한 통화주권 의지로 해석된다.

EU MiCA는 별도로 “역외코인 금지” 조항을 두지는 않았지만, 사실상 역외 발행인이 EU 시장에 직접 토큰을 공급할 길은 없다. 왜냐하면 EU 내 서비스사업자(CASP)가 인가된 토큰만 취급 가능하도록 했기 때문에, 역외 발행인은 자신의 코인을 EU에 상장하거나 판매하려면 EU 법인을 세워 MiCA 인가를 받아야 한다. 이는 외국 코인이 들어오더라도 규제상 내부인으로 만들어 버리는 효과가 있다. 또 EU는 비유로 스테이블코인에 대한 거래량 제한(일일 2억유로)을 두어, 역외 통화코인이 EU 경제권에서 과도한 영향력을 갖지 못하도록 하고 있다. 달러 기반 코인이 EU 내 결제에 많이 쓰이면 유로화 통제력이 약해질 것을 우려한 조치다. 물론 투자용 거래나 역외송금은 제외되어 완벽한 통제는 아니지만, 법으로 명시된 한도라는 상징성이 크다. EU 역시 향후 미국 등과 스테이블코인 감독협력을 할 수 있으나, 현재 MiCA에는 명문화되지 않았고, 필요시 EU 규제 등가성 평가 제도를 활용할 것으로 보인다.

한국은 아직 외국 스테이블코인에 대한 규제가 없는 상태다. 국내 거래소들이 자체 상장심사로 USDT 등을 취급하지 않고 있어 겉보기엔 유통이 적지만, 디파이(DeFi)나 P2P 거래 등을 통해 해외 코인이 들어오는 것을 막을 방법은 없다. 민병덕 안도 이부분에 대해 직접 언급은 없다. 그러나 달러코인 확산 시 통화영토 잠식 우려가 큰 만큼, 한국도 외국 발행 스테이블코인에 대한 관리체계를 마련해야 한다는 지적이 있다. 예컨대 미국처럼 외국 코인 국내사용 금지까지 할 필요는 없더라도, 국내 인가받지 않은 스테이블코인은 원칙적으로 국내 거래 불가 정도의 원칙을 세울 수는 있을 것이다. 그리고 해외발행인이 한국 시장에 진출하려면 한국 법인 설립 후 인가 취득 또는 상호인정 협약 체결 등 절차를 거치게 하면, 최소한 당국의 레이더망 내에 들이게 된다. 또한 스테이블코인은 환차익 거래 등에 이용될 소지가 있어 외국환거래법 등 타법과의 정합성도 살펴야 한다. 현행 외환법은 가상자산 자체를 통화로 보지 않지만, 달러 연동코인을 사실상의 달러표시 예금으로 본다면 자본거래 신고대상에 포함시킬 수도 있다. 앞으로 관계부처 협의를 통해, 스테이블코인의 법정통화성격 인정 여부와 그에 따른 외환규제 적용방안을 명확히 할 필요가 있다. 요컨대 한국은 외국 스테이블코인의 국내 확산이 불러올 통화주권·자금세탁 문제를 간과하지 말아야 하며, 미·EU 사례를 참고하여 국경간 스테이블코인 규율체계를 구축해야 할 것이다.

Ⅳ. 해외 스테이블코인 국내 사용에 따른 쟁점

이 장에서는 미국 달러 연동 스테이블코인(예: USDT, USDC)이 한국에서 실제 통용될 경우 발생할 수 있는 쟁점을 분야별로 살펴보고, 이를 해소하기 위한 국내 법·제도 보완 방향을 논한다. 주요 쟁점으로 (1) 통화주권, (2) 외환거래 관리, (3) 자금세탁 위험, (4) 소비자보호 공백, (5) 증권성 시비, (6) 감독 사각지대 등을 검토한다.

가. 통화주권 및 통화정책에 미치는 영향

통화주권이란 한 국가(또는 통화지역)가 자국 통화의 발행과 유통, 가치에 대해 통제할 수 있는 권한을 말한다. 달러 기반 스테이블코인이 한국에서 널리 사용된다면, 이는 사실상 원화를 제치고 달러(디지털달러)가 국내 경제활동에 통용되는 결과를 초래할 수 있다. 예를 들어 국민들이 원화 대신 USDT를 보유하고 거래에 쓰게 되면, 통화수단으로서 원화의 수요가 감소하고 한국은행의 통화정책 전파경로가 약화될 수 있다. 이는 마치 달러화가 국내에서 그림자 통화로 기능하는 부분적 "달러라이제이션(dollarization)" 현상으로 볼 수 있다. 특히 현재 전세계 스테이블코인 중 99%가 미달러 연동이므로, 원화 연동 코인이 부재한 상황에서 스테이블코인 수요는 곧 달러화 수요 증가로 직결된다. 그 결과 국내 경제에 미국 통화정책의 파급력이 커지고, 한국은행이 금리를 조절해도 국내 유동성 일부는 달러 스테이블코인 형태로 유입·유출되어 정책 효과가 저하될 가능성이 있다. 또한 통화주권은 경제주권의 핵심축이므로, 디지털결제망에서조차 원화가 소외된다면 장기적으로 국부 유출 및 경제안보 문제가 될 수 있다.

이러한 우려를 해소하기 위한 방안으로 첫째, 원화 기반 스테이블코인 발행을 적극 지원하여 디지털 영역의 원화 통화영토를 확보해야 한다는 주장이 있다. 원화 스테이블코인을 공공 또는 민간에서 발행하여 국민이 달러코인 대신 이를 사용하도록 유도하면, 해외 스테이블코인 의존을 줄이고 통화주권을 수호할 수 있다는 논리이다. 실제 더불어민주당은 "원화 스테이블코인 발행 허용"을 통해 통화주권을 강화하겠다는 기조로 입법을 추진 중이다. 원화 코인이 활성화되면 해외에서도 K-콘텐츠 결제 등에 원화 사용이 늘어 통화영토 확장 효과도 기대된다. 물론 원화코인이 성공하려면 정부의 신뢰지원과 광범위한 사용처 확보가 뒤따라야 하므로, 발행 허용 후 공공부문 활용(예: 공공요금 지급), 민간 파트너십 구축 등 정책지원이 필요하다.
둘째, 외국 스테이블코인의 국내 유통을 억제하는 규제도 병행되어야 한다. 앞서 논의한 대로, 일정 과도기를 거쳐 미인가 해외 스테이블코인의 국내 사용을 제한하거나, 사용규모에 상한을 두는 방안을 고려할 수 있다. 다만 탈중앙화 네트워크상 거래를 원천 차단하기는 현실적으로 어려우므로, 법적으로 허용되는 거래의 범위를 설정하는 식으로 접근해야 한다. 예컨대 국내 가상자산 거래업자들에게 달러연동 코인 상장 금지를 의무화하고, 개인이 해외에서 들여오는 스테이블코인은 외국환신고 의무를 부과하여 규모를 파악한다. 또 한편으로는 스테이블코인이라는 기술 발전 추세를 인정하면서, 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 등 공공 디지털원화를 발행하여 대응하는 전략도 있다. 즉 민간 달러코인에 대항해 공식 디지털원화를 내놓음으로써, 국민들에게 신뢰성 있는 대안을 제공하는 것이다. 한국은행도 한때 CBDC 실험을 진행하였으나 현재는 보류 상태인데, 스테이블코인 시대 도래에 맞춰 CBDC 도입 논의를 재점검할 필요가 있다는 의견이 제시된다.

나. 외환거래 및 자본유출 관리 문제

달러 스테이블코인은 사실상의 디지털 달러로서 국경간 자금이동에 활용될 수 있다. 이는 기존 외환관리 체계에 도전이 된다. 가령, 국내 거주자가 USDC를 구매한 뒤 이를 해외 거래소로 전송하여 현지 통화로 바꾸면, 당국 입장에서는 원화→달러 환전 및 국외송금이 이루어진 것과 유사하지만 이를 포착하거나 규제하기 곤란하다. 현행 외국환거래법상 가상자산은 통화로 인정되지 않아, 해당 거래를 외환으로 간주할 법적 근거가 없다. 그 결과 일정 한도를 넘는 해외송금은 은행 통해 신고하게 되어있는 제도가 스테이블코인을 통해 우회될 수 있다. 실제 일각에서는 해외 부동산 구입이나 자산도피에 스테이블코인이 악용될 가능성을 제기한다.

이에 대한 개선방향으로 첫째, 스테이블코인의 법적 성질을 통화 또는 금융자산으로 명확히 규정하여 외환법 적용대상에 포함시키는 방안이 있다. 예를 들어 "외국통화 표시 자산"의 하나로 스테이블코인을 정의하고, 일정 금액 이상 거래 시 외국환신고 의무를 부과한다. 다만 개인간 P2P 거래까지 포괄하기는 어렵고, 공식 인가된 거래업자를 통해 이뤄지는 환전성 거래에 한정할 수 있다. 둘째, 인가받은 스테이블코인 발행인이나 국내 취급업자에게 외국환거래 보고의무를 지우는 방법이 있다. 즉 이용자가 원화로 달러코인을 구매하거나 달러코인을 원화로 환전할 때, 해당 정보를 금융당국 및 외환당국(기재부·한은)에 제출하도록 하는 것이다. 이는 은행의 외환송금 보고와 유사한 역할을 해줄 수 있다. 셋째로, 급격한 자본유출입 위험 시 일시적 규제를 도입할 수 있다. 예컨대 국내 투자자가 달러코인을 사서 대거 해외반출하려는 움직임이 포착되면, 금융위·기재부가 협조하여 거래소 등에 달러코인 매수 일시중단 조치를 요청하는 등의 대응을 생각할 수 있다. 이러한 조치는 MiCA의 거래량 제한 규정과도 방향이 상통한다.
결국 장기적으로는 글로벌 공조가 필요하다. 스테이블코인은 탈국경적이므로 한 국가의 노력만으로 완벽히 통제할 수 없다. 국제통화기금(IMF)이나 주요국 중앙은행 협의체 등을 통해 스테이블코인 국제기준을 만들고, Cross-border 스테이블코인 이동에 대한 공조 감독 체계를 구축하는 노력이 병행되어야 한다. 한국도 미·EU와 정보교환 MOU 등을 맺어, 서로의 국가에 해를 끼치지 않는 선에서 스테이블코인 흐름을 허용하는 상호주의 원칙을 도입할 수 있을 것이다.

다. 자금세탁 및 범죄악용 위험

스테이블코인은 익명성 및 국경초월성 측면에서 기존 가상자산과 유사한 자금세탁 우려를 갖는다. 특히 가치안정성으로 인해 범죄자들이 선호할 수 있다. 예컨대 마약밀매 조직이 비트코인 대신 USDT를 결제수단으로 쓰면 달러 현금처럼 안정적이면서도 추

적은 더 어려운 상황이 된다. 또 랜섬웨어 해커들이 몸값 요구에 스테이블코인을 선호한다는 보고도 있다. 이러한 AML 문제를 해소하기 위해서는 가상자산 AML 규제(fravel rule 등)를 충실히 적용하는 것이 중요하다. 한국은 특금법 개정으로 이미 트래블룰(Travel Rule)을 시행하여 가상자산 이전 시 발신인·수취인 정보를 수집·전달토록 하고 있다. 스테이블코인 거래도 예외 없이 이 규제를 받게 해야 한다. 아울러 스테이블코인 발행인에게 강화된 AML 의무를 부여할 필요가 있다. 미국 GENIUS Act처럼 발행인을 BSA(미 Bank Secrecy Act) 준수 대상으로 두고 FinCEN 등과 협력하게 한 사례를 참고하여, 한국도 발행인 인가요건에 AML 내부통제체계 구축을 명시해야 한다. 이를테면 발행인은 대량의 코인 환전 요청 발생 시 출처를 확인하고 FIU에 보고하도록 하는 규칙을 만들 수 있다. 또한 범죄 이용된 스테이블코인의 동결 및 환수를 위한 법적근거도 검토해야 한다. MiCA는 기술적으로 "불법활동 관련 주소를 동결"할 수 있는 역량을 발행인에게 요구하고 있다. 한국법에도 사법당국이 발행인이나 거래업자에게 특정 스테이블코인 지갑주소에 대한 동결 명령을 내릴 수 있는 조항을 두면, 수사 협조가 용이해질 것이다.

라. 소비자 보호 공백과 대응

현행법 체계에서 외국 스테이블코인을 구매한 국내 투자자가 손실을 입더라도 구제수단이 마땅치 않다. 예를 들어 외국 발행인이 준비금 사기로 파산하여 코인 가치가 폭락해도, 국내 예금자 보호나 금융분쟁 조정 대상이 아니므로 개인이 해외 소송을 하는 수밖에 없다. 이는 소비자 보호 공백이다. 이를 줄이기 위해서는 국내 거래소에 상장될 스테이블코인에 대해 공시요건을 강화하고, 가능하면 신탁보호장치를 요구해야 한다. 즉 국내 거래소들이 외국 스테이블코인을 취급하려면 그 발행인이 신뢰할 만한 준비금 인증을 받았는지, 법적 상환의무 조항이 있는지 등을 확인하고, 투자자에게 경고문을 제공하도록 의무화하는 것이다. 또한 추후 발행인을 상대로 한 집단소송이나 분쟁 발생 시 국내에서도 절차를 진행할 수 있도록, 국내 법원 관할 조항을 거래약관에 포함시키는 방안도 고려할 수 있다.
나아가 근본적으로는 국내에서 통용될 스테이블코인은 가급적 국내 인가 발행인 것만 쓰이도록 유도하는 것이 최선의 소비자 보호책이다. 국내 법 테두리 안에 있는 발행인은 금융당국의 검사와 제재를 받으므로 비교적 안전하고, 문제가 생겨도 국내 제도로 해결이 가능하다. 따라서 정부는 국내 인가 스테이블코인의 활용처를 넓히고 시장 신뢰를 구축하는 한편, 해외코인 사용에 대한 경각심을 국민들에게 심어줄 필요가 있다. 예컨대 "인가받지 않은 해외 코인은 법의 보호를 받지 못한다"는 점을 캠페인이나 가이드라인으로 알리고, 투자자들이 신중히 선택하도록 유도한다.

마. 증권성 이슈

스테이블코인은 일반적으로 특정 자산에 연동될 뿐 투자 수익을 기대하기 어려워 증권성이 낮다고 본다. 특히 법정화폐 연동형은 “1달러 주고 사서 나중에 1달러 받는” 구조여서 증권(투자계약) 요건인 타인 노력에 의한 수익획득 기대가 없다. 다만 경우에 따라 증권논란이 생길 수 있다. 예를 들어 일부 알고리즘 스테이블코인은 보유자에게 이자처럼 보상 토큰을 지급하거나, 가치유지를 위해 다른 토큰과의 복합 설계를 취하는데, 이런 경우 투자성으로 간주될 여지가 있다. 미국 SEC 게리 겐슬러 위원장은 “다수 스테이블코인이 증권법상 투자계약에 해당할 수 있다”고 언급하기도 했다(테라 사태 후). 그러나 미 의회는 GENIUS Act에서 스테이블코인은 증권 또는 파생상품이 아님을 명확히 선언하여 관할권 분쟁을 정리하려 하고 있다. 한국도 향후 스테이블코인 규제체계를 마련하면서, 증권성과 관련한 법적 불확실성을 제거해야 할 것이다. 즉 스테이블코인은 기본적으로 전자금융/가상자산 영역의 특별법 규율 대상이지, 자본시장법상 증권이 아니다라는 입장을 분명히 하되, 예외적으로 “이자 또는 배당 등 수익분배형 설계가 된 경우 증권으로 간주” 같은 단서 조항을 둘 수 있다. 결국 법정화폐 담보형 스테이블코인은 증권이 아니며, 현행 금융규제에서 다루고, 그렇지 않은 토큰(예: 알고리즘 코인) 중 투자성 있는 것은 증권규제(자본시장법)로 다룬다는 정리가 필요하다. 이를 통해 발행인과 투자자 모두 자신의 토큰의 법적 지위를 명확히 알고 행동할 수 있을 것이다.

바. 감독 사각지대 문제

마지막으로 감독 사각지대란, 스테이블코인이 다양한 규제영역의 중간지대에 놓여 발생하는 규제공백을 뜻한다. 예컨대 달러 스테이블코인은 전자화폐인가, 예금인가, 가상자산인가에 따라 감독기관이 달라진다. 미국에서는 연준, OCC, SEC, CFTC 등이 모두 관여하려던 바, 의회가 나서서 법으로 연방준비제도/OCC에 주된 감독을 맡기고 증권·상품 규제를 배제함으로써 어느 정도 정리가 되었다. 한국의 경우도, 스테이블코인에 대해 금융위원회(전자금융법/디지털자산법 관할), 금융감독원(발행업자 감독 및 검사), 한국은행(통화제도), 과학기술정보통신부(블록체인 진흥) 등의 관할이 교차될 수 있다. 이때 명확한 컨트롤타워를 정하지 않으면, 평시에는 규율공백이 발생하고 위기 시에는 서로 떠넘기는 사태가 빚어질 수 있다. 거버넌스 체계를 통해 사전에 제도 설계를 협의하고, 이상징후 발생 시 공동 대응함으로써 사각지대를 최소화하려는 것이다. 따라서 입법 과정에서 민병덕 안에서 언급한 디지털자산위원회의 법적 권한과 역할을 명확히 규정하여, 컨트롤타워로서 기능을 실효성 있게 부여해야 한다. 아울러 국회 차원에서도 정무위원회 등 해당 상임위에서 스테이블코인 정책을 정기 점검하고, 필요한 경우 관련 법령(전자금융거래법, 외국환거래법 등)을 소관상임위간 협력을 통해 정비하는 노력이 요구된다.

Ⅴ. 법정책적 시사점

본 보고서에서는 미국, EU, 한국의 스테이블코인 규제현황을 비교 분석하고, 한국 법제의 개선 방향을 모색하였다. 이를 통해 얻은 법·정책적 시사점과 향후 입법 과제를 마지막으로 정리하면 다음과 같다.

첫째, 스테이블코인에 대한 사전적 인허가제 도입과 100% 준비금 규율은 국제적 규제 컨센서스로 자리잡아가고 있다. 미국 GENIUS Act와 EU MiCA 모두 발행인 승인을 통한 진입규제와 완전준비금 유지의무를 핵심으로 하고 있다. 한국도 이러한 흐름에 발맞춰 디지털자산 기본법 제정을 통해 인가제 및 준비자산 요건을 도입해야 하며, 이는 현재 발의된 법안들에 이미 반영되어 있다. 특히 원화 스테이블코인의 안전성 담보를 위해 준비자산의 안전·유동성 기준, 외부감사, 공시 의무 등을 글로벌 스탠더드에 부합하게 설계할 필요가 있다.

둘째, 통화당국과 금융당국 간 협력이 중요하다. 스테이블코인은 전통 금융과 디지털자산의 교차영역에 위치하므로, 중앙은행(통화정책·금융안정)과 금융감독기구(시장규제)가 유기적으로 공조해야 효과적인 규율이 가능하다. EU가 한국은행 격인 ECB의 관여 하에 규제를 만들고, 미국도 연준과 OCC가 역할을 나눈 것처럼, 한국도 한국은행의 의견을 법제에 반영하고 금융위·금감원-한은 간 공동 감독 또는 정보공유 메커니즘을 마련해야 한다. 이는 통화주권 및 지급결제 시스템 안정을 지키기 위한 필요조건이다.

셋째, 이용자 보호 장치를 강화해야 한다. 가격이 안정된 스테이블코인이라 해도 발행인 리스크가 상존하므로, 법적으로 상환청구권 보장, 이자지급 금지, 부당행위 금지 등을 명문화하여 이용자를 보호할 수 있다. 또한 발행인 파산 시에도 준비금을 우선 상환재원으로 쓰도록 하는 등 특례를 검토할 가치가 있다. 나아가 불공정거래 방지, 사기발행 처벌, 분쟁조정 절차 등 일반 투자자 보호장치를 스테이블코인 영역에 확장 적용하여, 금융소비자 신뢰를 확보해야 할 것이다.

넷째, 국제협력 및 규제조화 측면이다. 스테이블코인은 국가간 전이성이 크기 때문에, 한 나라의 규제만으로는 한계가 있다. 미국이 상호주의를 통한 협력모델을 제시한 것처럼, 한국도 주요국과 감독 MoU를 체결하여 정보교환 및 상호감독을 추진할 필요가 있다. 또한 국제표준기구(예: BIS, IOSCO 등) 논의에 적극 참여하여 글로벌 규범 형성에 목소리를 내야 한다. 향후 원화 스테이블코인이 글로벌 시장에 나갈 경우, 한국의 규제 수준이 국제신인도와 직결될 수 있으므로 투명하고 엄격한 기준을 선제적으로 마련하는 것이 바람직하다.

다섯째, 향후 입법 방향으로 국내에서는 우선 국회에 계류된 디지털자산 기본법(민병덕 안)과 디지털자산 혁신법(정무위안)을 조속히 심의·통합하여 통과시키는 것이 시급하다. 이를 통해 스테이블코인 법적 지위와 발행근거를 확보해야 한다. 입법 과정에서는 본 보고서에서 논한 준비금 관리, 공시·감사, 외환, 소비자보호 등의 세부사항을 면밀히 검토하여 법률 또는 시행령 수준에서 구체화해야 한다. 또한 시행 이후에도 시장 변화에 따라 규제 샌드박스 등을 활용한 보완조치를 취하고, 필요시 추가 입법(예: 특정 유형 스테이블코인 금지법 등)을 모색해야 할 것이다.

결론적으로, 스테이블코인은 디지털경제 시대의 필연적 산물인 만큼, 선제적이고 균형 잡힌 규율체계 마련이 무엇보다 중요하다. 미국과 EU의 입법례는 한국에 유용한 참고선례를 제공하고 있다. 한국은 이를 토대로 자국 상황에 맞는 최적 규제를 설계함과 동시에, 통화주권과 금융안정이라는 공익 목표를 지키면서도 혁신을 촉진할 수 있는 정책적 상쇄(trade-off)를 모색해야 한다. 잘 설계된 규제는 위험을 통제함과 동시에 시장 신뢰를 높여 산업 발전을 견인시킬 수 있을 것이다. 본 연구가 제안한 비교분석과 개선방안들이 향후 한국의 스테이블코인 관련 입법·정책에 일조하여, 안전하면서도 혁신적인 디지털 금융환경 구축에 기여할 수 있기를 기대한다.

<첨 부>

<표1> 스테이블코인 준비자산 규제 비교

구분	미국 (GENIUS Act)	유럽연합 (MiCA)	한국 (민병덕 의원 발의안)
준비 자산	발행한 스테이블코인 **전액에 대해 1:1 동가 가치의 준비금** 유지.	발행토큰 **100%에 상응하는 준비자산** 보유 의무.	"환불보장" 명시 → **발행량 100% 상당** 담보자산 보유 추정 (법문상 비율 명시 없음)
인정 자산	**현금 및 중앙은행예치금, FDIC보험 예금, 만기 93일 이내 미 국채, 국채 담보 단기 Repo, 정부 MMF, 유사한 연방정부 발행 자산**만 허용. 그 외 자산 금지.	**현금 (신용기관 예치)** 최소 30% (중요시 60%); 나머지 고유동성·저위험 자산으로 한정 (국채 등). 세부 목록은 감독규정으로. **암호자산·상품 담보** ART도 안전자산으로 구성.	(법안에 직접 규정 無) 시행령으로 정할 예정. 은행 예치금, 국공채, 현금성 자산 등 **안전자산 위주로 제한** 예상. 알고리즘 등 **무담보 코인 불인정**.
유동성	준비자산은 **안전자산으로 식별가능**하게 보유. **재사용(재Hypothecation) 금지, 타 용도 유용 제한**. 발행인 자체의 자본규제는 완화하되 유동성 규칙 마련 예정.	은행예치 비율 30~60%로 유동성 확보. 나머지도 국채 등 현금화 용이자산. **준비자산 분리보관** 및 **6개월마다 감사(중요)**. 자체 **자기자본 2~3%** 별도 유지 요건.	준비자산 별도 계정 보관 및 **상시 1:1 상환 가능성 확보** 요구될 것. (민병덕 안은 **자기자본 5억원** 요건으로 신용보강). 한국은행 등 요구로 **예치기관, 유동성 규제** 추가 예상.

<표 2> 스테이블코인 발행인의 공시·보고 및 감사 의무 비교

구분	미국 (GENIUS Act)	EU (MiCA)	한국 (민병덕 안)
백서/신고서 제출	신규 발행 전 **발행신고서** 금융당국 제출 필수. 120일 내 미처리시 승인 간주. 신고서에는 발행인 정보·구조·상환계획 등 기재, 수리 후 **공시**.	ART·EMT 발행 전 **백서(White Paper)** 작성 제출 → 회원국 감독당국 검토·승인 후 **ESMA 등록** 및 공시. 투자자에 **필수 고지사항** 포함. CASP 상장시에도 제공.	발행 전 **발행신고서** 금융위 제출 및 인가 필요. 신고서에 발행계획 및 보호방안 기재, 인가된 신고서는 **공시**. (백서 개념에 준함.)
정기 공시·보고 의무	발행후 **정기 보고**: **발행량·준비자산 내역** 등 일정 주기(분기 예상)로 연방 규제기관 제출. 경영진 인증 및 **회계법인 검증** 필수. 대형발행인(&$50B) **연 1회 외부감사 보고** 제출.	**월간 보고**: 토큰 발행량, 준비금 규모·구성 공개. **중요토큰**은 **분기 보고**: 보유자 수, 거래액 등 추가보고. **외부감사**: 일반은 연 1회 준비금 감사, 중요는 **반기별 감사**. 결과 요약 웹사이트 공개.	(법안 직접 규정 無) 투자자 보호방안으로 **정기 공시** 도입 전망. 이용자 대상 **준비금 내역 공개** 및 **이상징후시 보고** 등 추후 규정. 전자금융업자 수준 **외부회계감사** 가능성.
기타 투명성 장치	발행인 금융상태에 이상 시 **규제기관 보고** 및 이용자 공지 예상. 연방기관이 **수시검사** 권한 보유. 위반 시 시정명령·발행중단 등 조치.	**준비금 매일 평가** 및 홈페이지 실시간 공시 (일부 권고). **CASP에 자료요구권** (비상시). EBA가 중요발행인 상시모니터.	금융위(금감원)가 **자료제출·검사권** 보유. 한국은행에 **자료요구권** 부여 논의중. 위원회 통해 업계 동향 정례공시 가능.

<표 3> 스테이블코인 발행인 자격 조건 비교

구분	미국 (GENIUS)	EU (MiCA)	한국 (민병덕 안)
설립지 요건	**미국 내** 연방이나 주 인가 법인만 발행 가능. (3년 후 외국발행인 원칙금지)	**EU 역내 법인**만 발행인 가능. 역외 발행은 불가 (역외 토큰은 EU서 서비스하려면 EU 자회사 통해 인가 필수).	**국내 법인**만 발행 허용. 외국 법인은 인가 불가 (국내 자회사 설립시 가능).
허용 업종	**은행/신용조합 등 예금취급 기관 + 비은행 기업** 모두 가능. 단 모두 금융당국 인가 필요. 비금융사에도 개방.	**EMT:** 은행 또는 전자화폐기관(EMI)만 가능. **ART:** 요건 충족시 신규 인가 가능 (비은행도 허용). BigTech 등 특정 경우 EBA 승인엄격.	**특정 업종 제한 없음**, 자본요건 충족하면 **핀테크 등 비금융사 가능**. (일부 여당 의견: 초기엔 은행 등 제한 필요 주장 있으나 법안은 열어둠).
최소 자본금	법정 최소자본 요건 없음 (기관 재량 규율). 다만 **자본규제 면제**(은행식 X)하에 개별 기준 도입예정.	**EMT:** 전자화폐지침 따라 **최소 자본 35만 유로**. 추가로 발행액에 비례 자기자본 (≥2%) 유지. **ART:** 초기자본 약 35만~200만 유로 (발행규모 따라) + 자기자본 요건.	**자본금 ≥ 5억원**. (대안법: 10억원 상향 예정). 별도 자기자본비율 규정 없음.
기타 신인도 요건	주요 임원에 금융범죄 전과자 선임 금지. 대형은행·비은행인 경우 종합평가. **120일 내 인가 자동승인** 등 절차 규정.	경영진 **Fit & Proper** 요건 (형사범 경력 등 결격사유 검사). 지배구조 요건 (내부통제, 이사회 구성 등) 적용. 중요발행인의 경우 EBA 개입.	법안 직접 규정 없으나 **금융위 인가심사 시 적격성** 심사. 시행령으로 임원 결격사유 등 규정 전망. 디지털자산위원회에서 인가정책 조율.

<표 4> 스테이블코인 이용자 보호 관련 규정 비교

구분	미국 (GENIUS)	EU (MiCA)	한국 (민병덕 안)
상환(Redemption) 권리	코인 보유자는 **언제든 발행인에 1코인=1달러**로 상환청구 가능 (발행인은 사전 공시한 절차에 따라 즉시 지급 의무). 파산 시 코인보유자 채권을 **우선변제권** 부여.	EMT 보유자는 **언제든 지정 법정화폐로 1:1 상환** 청구권, 수수료 부과 금지. ART 보유자는 **준비자산 가치 만큼 상환**(바스켓 비율로) 청구 가능. 발행인 부실 시 준비자산 기반 변제, EMD2 준용.	**환불(상환) 보장** 명시 → 보유자 1:1 상환권 법적으로 인정. 구체 상환방법은 신고서에 기재. 파산 시 채권지위 관련 별도 규정 없음 (향후 보완 필요).
이자 제공 금지	**이자 또는 수익 지급** 전면 금지. 코인 보유에 따른 배당, 보너스 등 혜택 제공 불가. 위반 시 인가취소 등 제재.	발행인 또는 CASP 모두 **보유자에 이자 등 혜택 제공 금지**. ("EMT/ART에 관련하여 이자를 부여해서는 안 된다" - MiCA Art.50). 위반 시 행정벌.	법안 직접 규정 없으나, **이자지급형 코인 미인정**(환불 보장 요건과 양립 불가). 필요시 시행령으로 **이자형 토큰 금지** 명시 전망.
부실/사고 시 보호	발행인 요건위반·부실 시 **규제기관이 발행중지 명령**, 준비금 동결 등 조치. 이용자 피해발생 시 일반 금융분쟁절차 및 형사처벌 적용. **FDIC 예금이 아님**을 공시토록 규정.	발행인 부도 시 준비자산을 이용자에 우선 변제. 중요코인 위험시 **긴급계획(wind-down plan)** 집행: 신속상환·유통제한 등. 감독당국이 CASP와 공조해 시장대응.	법안 별도 규정 없으나, 향후 **"긴급상황시 발행인 조치 의무"** 등 마련 필요. 예: 준비금 방출 통한 상환, 신규 발행 중단 등. 한국은행 긴급의견권 검토. 민형사책임은 기존 법(사기 등) 적용.

<표 5> 외국 발행(역외) 스테이블코인의 국내 유통 규제 비교

구분	미국 (GENIUS)	EU (MiCA)	한국
역 외 코 인 기본 원칙	법 시행 후 3년 경과 시 **미허가 외국산 코인 미국내 유통 금지**. (과渡기 후 완전 차단 방침)	**역외 발행인**은 원칙적으로 EU 내 EMT/ART 발행 불가. EU 내 **CASP가 역외코인 서비스 제공시 불법** (인증 안된 토큰 상장 불가).	현행 규제 없음. 해외 코인 국내거래 법적 제한X. 가상자산사업자들이 자체 판단 상장. 향후 **인증안된 외국 스테이블코인 국내유통 제한** 논의 필요.
예 외 허 용 조건	**동등 규제 국가**와 재무부 장관 간 협약 시 상호인정. 기술적 통제(동결 등) 가능, **OCC 등록 및 감독수용**, **미 금융기관에 일부 준비금 예치** 등 조건 준수시 허용.	역외 코인이 EU서 통용되려면 **EU 자회사 설립** 후 해당 법인에 인가 취득 필수. 또는 아예 EU 내 새로운 토큰으로 발행. 일부 외부국과 규제협력 MOU 가능성 (MiCA 명시X, 추후 논의).	민병덕 안 별도 규정 없음. 한국 거주자 대상 해외코인 판매를 금지할지 미정. (외국법인이 원화스테이블코인 발행하려면 국내 자회사 설립·인가 필요).
외 환 및 자 본 유출	미국 통화 표시 아닌 외국코인도 상응 규제. 미국인 대량 보유시 금융안정 모니터링 강화.	비유로권 EMT 과도 사용시 거래한도 제한 (일 100만건/2억유로). 역외 송금성 거래 등은 예외.	외국코인 이용한 해외송금 등 **외환법 적용여부 불명확**. 현재는 신고의무 등 사각지대. 새 법 제정시 **외환거래법 개정** 통해 스테이블코인도 자본거래 신고대상 포함 논의 필요.

<참고문헌>

1. 오태민,「트럼프 시대의 지정학과 비트코인」(거인의정원 2025)
2. 김준철·박선종,「우리나라 스테이블코인 규제 방안에 관한 연구 - 주요국 규제제도의 시사점을 중심으로」,『선진상사법률연구』, 2024.
3. 김이수, “일본의 스테이블코인(stablecoin) 법제와 우리 법제에의 시사점”,「법학연구」제65권 제1호, 부산대학교 법학연구소(2024).
4. 천창민, “글로벌 스테이블코인 규제 흐름과 감독기구의 역할에 대한 연구”,「금융법연구」제18권 제3호, 한국금융법학회(2021)
5. 최지영, “단일통화 준거형 스테이블코인 규제 방안”,「금융법연구」제19권 제3호, 한국금융법학회(2022).
6. 백원현,「화폐의 법적 개념과 지급수단의 법리」,『법학논총』제45권, 2022.
7. 오세혁,『법학방법론』.(박영사 2024)
8. 국회법률지식정보시스템. (2025).「디지털자산 기본법안」(민병덕 의원 대표발의, 의안번호 2100000호).
9. Financial Stability Board, "Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin Arrangements", Oct 2020.
10. Financial Action Task Force, "Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers", July 2021.
11. European Commission, "Proposal for a Regulation on Markets in Crypto-assets (MiCA)", 2022.
12. U.S. Senate. (2025). *Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025* (S.1582, 119th Congress).
13. European Parliament and Council. (2023). *Markets in Crypto-Assets (MiCA) Regulation* (EU 2023/1114).
14. S&P Global Ratings. (2025.02.10). “Stablecoin Regulation Gains Global Momentum”.
15. Digital Money” or “Stablecoins(2025.4.30., TBAC)